

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2595/2539

บริษัท ชันนี คาเมร่า เทเรตติ้ง จำกัด
นาย ประพัฒน์ ชาติปรีชากุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166, มาตรา 181

คำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา166ประกอบมาตรา181นั้นโจทก์จะต้องร้องขอภายใน15วันนับแต่วันศาลยกฟ้องมิใช่วันที่โจทก์ทราบคำสั่งปรากฏว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องเมื่อวันที่30สิงหาคม2537โจทก์มายื่นคำร้องขอเมื่อวันที่12ตุลาคม2537จึงเป็นการเกินกำหนดเวลาแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามที่โจทก์อ้างในคำร้องว่าผู้รับมอบอำนาจโจทก์จดวันนัดผิดและแจ้งให้ทนายโจทก์ทราบก็ไม่ใช่เหตุที่โจทก์จะไม่ต้องยื่นคำร้องภายใน15วัน

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 166 วรรคแรก

โจทก์ยื่นคำร้องว่า ผู้รับมอบอำนาจโจทก์จดวันนัดผิด โจทก์มิได้สนใจขาดนัดขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

จำเลย ไม่ยื่น คำคัดค้าน

ศาลชั้นต้น ได้สวน แล้ว มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

โจทก์ อุทธรณ์ คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2537 ที่ให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 30 สิงหาคม 2537 เวลา 13.30 นาฬิกานั้น ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ลงชื่อทราบคำสั่งไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าว จึงถือว่าโจทก์ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์แล้ว คำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 ประกอบ มาตรา 181 นั้น โจทก์จะต้องร้องขอภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลยกฟ้อง มิใช่วันที่โจทก์ทราบคำสั่ง ปรากฏว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2537 โจทก์มายื่นคำร้องเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2537 จึงเป็นการเกินกำหนดเวลา แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามที่โจทก์อ้างในคำร้องว่า ผู้รับมอบอำนาจโจทก์จดวันนัดผิดและแจ้งให้ทนายโจทก์ทราบก็เป็นความผิดของโจทก์เองไม่ใช่เหตุที่โจทก์จะไม่ต้องยื่นคำร้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้อง

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ